7ª SESSÃO ORDINÁRIA DA PRIMEIRA CÂMARA REALIZADA EM 31 DE MARÇO DE 2026, NO AUDITÓRIO "PROFESSOR JOSÉ LUIZ DE ANHAIA MELLO".

PRESIDENTE – Conselheiro Dimas Ramalho

RELATOR – Conselheiro Wagner de Campos Rosário

PROCURADOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS – Rafael Neubern Demarchi Costa

SECRETÁRIO – Germano Fraga Lima

PROCESSO – TC-004401.989.24-9

PREFEITURA MUNICIPAL: Porto Feliz.

EXERCÍCIO: 2024.

PREFEITO(A): Antônio Cássio Habice Prado.

ADVOGADO(S): Anselmo Ferreira de Oliveira Filho (OAB/SP nº 243.162) e André Santana Navarro (OAB/SP nº 300.043).

PROCURADOR(ES) DE CONTAS: José Mendes Neto.

FISCALIZADA POR: UR-9.

FISCALIZAÇÃO ATUAL: UR-9.

PRESIDENTE – Senhores Conselheiros, Procurador do Ministério Público de Contas e senhor Secretário-Diretor Geral. No item 118 há pedido de sustentação oral a ser proferida por videoconferência pelo doutor André Santana Navarro, que já nos ouve.

Cumprimento o ilustre Advogado. A palavra é do Conselheiro Wagner de Campos Rosário para o relatório.

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: PAULO ISHIKAWA. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 6-MFIJ-LGQC-7UVW-3NXP

RELATOR - Senhor Presidente, senhor Conselheiro, Procurador do Ministério Público de Contas e senhor Secretário-Diretor Geral. **Item 118.** Trata-se de contas da Prefeitura Municipal de Porto Feliz, exercício de 2024.

(RELATÓRIO JUNTADO AOS AUTOS)

Eu vou, Presidente, com a devida autorização do senhor, já adiantar o meu voto, que é pela emissão de parecer favorável, com recomendação sobre as contas da Prefeitura Municipal de Porto Feliz, relativas ao exercício de 2024. Aguardo a manifestação do advogado.

PRESIDENTE - Pois não. Com a palavra o senhor defensor se deseja acrescentar alguma questão, face ao voto adiantado já pelo senhor Relator.

DOUTOR ANDRÉ SANTANA NAVARRO - Sim, eu tenho interesse, por gentileza.

Eu vou iniciar minha sustentação oral, falando de uma determinação que foi juntada aos autos de elaboração do Ministério Público de Contas, sem prejuízo das contas favoráveis que já foram colocadas no voto nesta Sessão.

Pois bem, antes da designação da pauta de julgamento, sobreveio aos autos uma manifestação do Ministério Público de Contas, que eu vou ler o tópico final para Vossas Excelências terem ciência do ponto que eu que eu gostaria de dar destaque.

Segundo a cota do Ministério Público de Contas, nesse processo deve ser feita uma recomendação no seguinte sentido - vou ler o trecho da citada manifestação: “Deve, portanto, a Administração, mediante o necessário

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: PAULO ISHIKAWA. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 6-MFIJ-LGQC-7UVW-3NXP

procedimento de convocação pública, formalizar contrato de gestão - e não convênio como ocorreu no caso em análise - para a almejada gestão do pronto socorro municipal por entidade qualificada como organização social, OS, devendo a celebração do ajuste, ser antecedida de elaboração de estudos prévios, demonstrativo de custos e orçamentos, com detalhamento de quantitativos e custos unitários, de forma a comprovar a sua vantajosidade econômica em relação à prestação direta do serviço pela Administração".

Eu falo neste processo em nome do Ex-Prefeito Dr. Antônio Cássio Habice Prado, mas eu também advogo para atual prefeito, que se chama Célio Peixoto dos Santos, e é uma questão que transcende, porque essa ordem pode ser colocada sobre a gestão dele. E, obviamente, a intenção do antigo gestor também é sempre cumprir as determinações do Tribunal e, eventualmente, se surgir uma ordem nesse sentido, não nos furtaremos de cumpri-la.

Dito isso, eu gostaria de expor algumas situações. Em relação a essa contratualização que existe entre a Prefeitura e a Santa Casa local, os últimos julgamentos dos processos no Tribunal de Contas foram muito favoráveis ao atual modelo que existe, que funciona e que é muito efetivo para atender a população, sobretudo a população mais carente.

Se Vossas Excelências acharem necessário, é possível fazer um levantamento dos últimos processos. Inclusive há um processo que a inexigibilidade de chamamento público, no TC 023705-989-24, por meio de uma sentença que foi proferida há mais ou menos um ano, e esse modelo foi chancelado, não houve nenhum apontamento de problemas na prestação de serviços. E esse modelo que existe atualmente de inexigibilidade de chamamento público foi tido como regular nesse processo.

Houve outra prestação de contas no exercício de 2018, TC 023064-989-19, que analisou o repasse de cerca de R$ 3 milhões para entidade, para a Irmandade de Santa Casa de Porto Feliz, que também recebeu o beneplácito deste egrégio Tribunal de Contas.

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: PAULO ISHIKAWA. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 6-MFIJ-LGQC-7UVW-3NXP

Neste processo que é a prestação de contas de 2024, falando da questão da saúde, não há nenhum apontamento de danos ao erário, de desvio ou de desfalque. Quando houve a fiscalização da Corte *in loco*, foi apurado que os atendimentos são feitos com regularidade. Apenas questões acessórias e formais foram apontadas como problemáticas nessa relação.

Então, falando um pouco também das questões que o pessoal da Prefeitura me passou, que eu represento, obviamente, a figura do gestor principal, eu gostaria de expor algumas situações dessa relação local para Vossas Excelências entenderem que o modelo atual é bem-sucedido e uma eventual modificação nesse sentido vai causar traumas muito significativos, provavelmente, para a prestação de serviço de saúde local.

A Santa Casa de Misericórdia em Porto Feliz é o único hospital em funcionamento. Então, a partir do momento que a Prefeitura aciona a Irmandade de Santa Casa, não é uma opção administrativa, é uma condição fática concreta. E isso impõe à Administração uma atuação pragmática, até levando-se em conta a continuidade do serviço e a preservação da capacidade instalada existente.

Uma eventual seleção de entidades por meio de um contrato de gestão, nesse caso concreto, ela é inviável, com todo respeito, e juridicamente inadequada. Em primeiro lugar, porque não há uma pluralidade de interessados no Município - outras entidades, outras irmandades, alguma organização de saúde - que tenha realmente capacidade de absorver a demanda que não é pequena, apesar de ser uma cidade de 100.000 habitantes que presta um serviço muito bom para população.

Isso foi reconhecido nos processos que eu mencionei há pouco e pode ser feita uma pesquisa nesse sentido dos últimos julgamentos neste Tribunal de Contas.

Em segundo lugar, cabe expor que tanto o antigo gestor, como o atual, de quem eu sou advogado, eles têm uma preocupação imensa com

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: PAULO ISHIKAWA. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 6-MFIJ-LGQC-7UVW-3NXP

alguma entidade do terceiro setor, uma OS, que possa ingressar lá. Por quê? Porque nos idos dos anos 2000 foi dada essa solução para a questão. Melhor dizendo, foi feita uma tentativa de prestação de serviço nesse sentido. E o panorama foi caótico. A entidade que prestou não executou um serviço adequado, deixou o Município com vários tipos de problema nessa esfera, os quais não havia antes e nem houve depois.

O que acontece é que, se entrar uma outra entidade lá, a transição será complexa, não é uma transição simples. Vai ter uma desestruturação da rede local de saúde, uma vez que a Santa Casa constitui o núcleo hospitalar do Município e a base da rede local e a sua substituição vai gerar uma perda de “know-how” institucional e desorganização do sistema assistencial.

Nesse sentido, a Constituição Federal dispõe que o serviço de saúde, que deve ser prestado pelo sistema SUS, deve ser feito em regime de complementaridade, o que não se conforma com esse contrato de gestão. O contrato de gestão pressupõe uma modelagem estruturada, metas de desempenho e ambiente concorrencial. Não é o que se verifica no caso de Porto Feliz, até porque os serviços prestados são muito bons.

Embora na cota do MP exista o apontamento sobre a ausência de estudos prévios, é necessário ponderar a economicidade sob a perspectiva concreta do custo de eventual interrupção do serviço, do custo social e financeiro superior que pode ser colocado em uma nova estrutura de organização e todo esse risco desatendimento da população mais carente. Isso tudo, a meu ver, deve ser considerado.

É importante também ser colocado que nunca houve nenhum indício de superfaturamento, prejuízo ao erário e desvio de finalidade. Sempre houve boa-fé administrativa e regularidade material. A Prefeitura fiscaliza o que é feito pela Santa Casa e a população sempre é beneficiada nesse modelo.

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: PAULO ISHIKAWA. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 6-MFIJ-LGQC-7UVW-3NXP

Então, Excelências, já finalizando a minha sustentação, obviamente, se vier uma alguma recomendação nesse sentido, nenhum dos gestores vai discordar. A intenção, claramente, não é conflitar com as ordens, como também não é beneficiar a entidade que lá presta os serviços. É só mesmo que não se decida apenas em modelos abstratos, mas sim com uma responsabilidade concreta sobre vidas humanas de um modelo que funciona e funciona muito bem.

Portanto, em que pese já tenha sido colocado que as contas vão ser aprovadas, eu requeiro que para o modelo atual de convênio entre a Prefeitura e a Irmandade da Santa Casa seja ratificada a sua legalidade, não seja determinada nenhuma ordem de modificação, até porque essa questão foi colocada diante de um expediente trazido pelo MP local.

Ou seja, se vier alguma ordem nesse sentido, provavelmente o MP local vai dar uma ordem específica para que esse modelo seja substituído e os gestores, obviamente, mesmo discordando, não vão descumprir, mas eles têm esse receio dos problemas que podem surgir a partir dessa nova relação e substituição do modelo que funciona muito bem.

A cidade de Porto Feliz é uma cidade muito bem administrada, um pouco porque vieram condomínios de alto padrão que aumentaram a arrecadação, mas muito porque passou por lá o Dr. Cássio, quem eu represento, e o Célio, que fazem uma gestão primorosa. Os recursos públicos lá são muito bem geridos, tem superávits e o Município tem bastante dinheiro em caixa.

Então, eu gostaria que tudo isso fosse analisado. Agradeço pela atenção e peço desculpas por ter feito essa sustentação, mesmo em um caso que as contas vão ser julgadas aprovadas, conforme o voto que já foi lido. Muito obrigado.

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: PAULO ISHIKAWA. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 6-MFIJ-LGQC-7UVW-3NXP

PRESIDENTE - Queria cumprimentar Vossa Excelência e dizer que não foram aprovadas ainda as contas. O Relator adiantou que encaminharia o voto pela aprovação. Diante disso, agradeço Vossa Senhoria e passo a palavra ao senhor Relator.

RELATOR - Presidente, como houve os apontamentos do advogado, eu vou aqui aproveitar para fazer alguns comentários aqui em relação às falas.

Eu entendo a preocupação do gestor. A partir do momento que temos alguma área da Prefeitura que, a princípio, está andando bem, tudo que não se quer é mexer naquele modelo, porque já existem muitos problemas na gestão e sempre procura-se adotar medidas que foquem onde está o problema.

Não se quer mexer onde, a princípio, não há problema.

Dito isso, o senhor trouxe alguns pontos e disse que no passado já se fez uma tentativa de contratação, mas que não havia interessados, principalmente com capacidade de tocar.

Então, eu acho que se fizermos um chamamento, isso vai se confirmar e o contrato de gestão vai ser assinado com a gestão que está sendo feita hoje, não com outro OS, visto que já temos um histórico de não interesse na gestão.

A transição é complexa, mas um bom chamamento, montado com exigências claras sobre a qualificação dessas organizações... eu acho até que, hoje, a Santa Casa tem condições de vencer esse processo concorrencial e permanecer na gestão porque já conhece, tem toda a estrutura montada. Sem falar nas outras vantagens que o contrato de gestão traz, que se trabalha com metas, com indicadores, com uma série de coisas que os senhores já conhecem bem.

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: PAULO ISHIKAWA. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 6-MFIJ-LGQC-7UVW-3NXP

O terceiro ponto é economicidade. Eu não posso afirmar sem dados que uma eventual contratação vai trazer falta de economicidade para isso, principalmente se esses pressupostos que o senhor mesmo trouxe se confirmarem, que é a falta de interesse de demais organizações lá no Município.

Outra coisa, nós não estamos colocando aqui, eu acho que é muito produtiva essa discussão - acho que se o senhor puder entrar depois com documentos até para nosso convencimento -, eu acho que o melhor instrumento para isso, estou completamente de acordo com o Ministério Público de Contas, é o contrato de gestão mesmo, porque haverá mais flexibilidade nas compras, mais do que em um convênio, em que haveria uma exigência maior no seguimento das normas de licitação, das leis de licitação.

O que eu trago é uma recomendação ao senhor para a mudança. Não estou fazendo uma determinação. A recomendação tem um caráter não obrigatório. O senhor pode justificar e deixar muito claro de forma motivada o porquê da não adoção. Mas eu já adianto que o que o senhor trouxe agora de pontos, na verdade, mais me fortalecem a fazer essa concorrência do que a não realização dela.

Posto isso, indo ao voto diretamente, Presidente, proponho parecer favorável às contas e mantenho a recomendação do MPC, que nós trazemos agora com base no nosso voto de que a organização social adote o contrato de gestão e não o convênio, como ocorreu no caso em questão, para executar as atividades do pronto socorro municipal.

E desde já estou à disposição, caso a Prefeitura queira apresentar os pontos positivos e negativos para que possamos fazer uma discussão, inclusive no âmbito do Tribunal, sobre as vantagens de um ou de outro modelo.

Contudo, hoje, o nosso convencimento está mais voltado para o contrato de gestão.

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: PAULO ISHIKAWA. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 6-MFIJ-LGQC-7UVW-3NXP

(VOTO JUNTADO AOS AUTOS)

PRESIDENTE – Em discussão. Em votação. Aprovado.

DECISÃO CONSTANTE DE ATA: Pelo voto dos Conselheiros Wagner de Campos Rosário, Relator, Dimas Ramalho, Presidente, e Marco Aurélio Bertaiolli, a E. Câmara, após a sustentação oral do eminente advogado, constante das **respectivas notas taquigráficas,** e diante do exposto no voto do Relator, inseridos aos autos, decidiu pela emissão de parecer favorável sobre as contas da Prefeitura Municipal de Porto Feliz, relativas ao exercício de 2024, recomendando à Prefeitura Municipal de Porto Feliz que promova chamamento público com vistas à seleção de organização social que irá, por meio de contrato de gestão — e não convênio, como ocorreu no caso citado no mencionado voto — executar as atividades e prestar os serviços de saúde pelo Pronto Socorro Municipal.

Determinou, outrossim, ao Cartório que envie cópia do Relatório e Voto, ao Exmo. Sr. Procurador-Geral de Justiça, subscritor do Ofício de nº 2163/2024 – EXPPGJ (evento 1.1 do TC-0016068.989.24-3), para sua ciência.

Determinou, por fim, após essa providência, o arquivamento dos autos principais e do TC-0016068.989.24-3.

Taquígrafo(a): Angela.

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: PAULO ISHIKAWA. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 6-MFIJ-LGQC-7UVW-3NXP